

1502257-77.2019.8.26.0544
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes de Trânsito
Magistrado: Érica Midori Sanada
Comarca: Vinhedo
Foro: Foro de Vinhedo
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 09/08/2022
... legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Vinhedo - Foro de Vinhedo - 2ª Vara
Estrada da Boiada, 530, Vinhedo - SP - cep 13289-086

1502257-77.2019.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502257-77.2019.8.26.0544
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LUCAS MACHADO PACHECO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

LUCAS MACHADO PACHECO, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 306, "caput" e § 1º, inciso II, da Lei n.º 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e no artigo 150 do Código Penal, na forma do artigo 69 (concurso material) do Código Penal.

Constou que na data de 20 de setembro de 2019, por volta das 02h00min, na Rodovia Edenor João Tasca, n.º 1340, Centro, nesta cidade e Comarca de Vinhedo, teria conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Constou ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionados, o réu teria entrado e permanecido, clandestinamente, nas dependências de casa alheia, pertencente à vítima Horácio Antônio Machado Neto.

Inicialmente, o(a) representante do Ministério Público ofereceu ao réu o benefício do ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (pág. 130/131). Entretanto, diante da folha de antecedentes do réu, o(a) representante do Ministério Público retificou

sua manifestação anterior (pág. 153).

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2019 (pág. 54).

O réu foi pessoalmente citado (pág. 112/113) e apresentou defesa (pág. 114/122).

Na resposta à acusação, em sede de preliminar, pugnou a Defesa pelo reconhecimento da inépcia da inicial. No mérito, aduziu não haver provas para a condenação. Afirmou ainda, que o réu possui bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Em caso de condenação, pugnou pela conversão em pena restritiva de direitos ou multa. Ao final, pugnou por sua absolvição e arrolou quatro testemunhas exclusivas de defesa.

A Decisão de pág. 155, analisou e afastou a preliminar.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas e, por fim, o réu foi interrogado.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público parcial procedência da ação. Em seguida, a Defesa requereu a absolvição do réu, com base na fragilidade probatória.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Da Materialidade:

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (pág. 06/07), pelo boletim de ocorrência (pág. 19/22), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 17 e 18), pelo Laudo de Verificação de Embriaguez (pág. 27/29), pelo auto de entrega (pág. 51), pelo laudo pericial do LOCAL DOS FATOS (pág. 67/78), bem como pelos depoimentos prestados na fase policial e em juízo.

Das Provas Colhidas nos Autos:

Ouvido na fase policial, o réu LUCAS MACHADO PACHECO, assim relatou:

“QUE DISPENSOU A DEFESA TÉCNICA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA POR TER ADVOGADO PRÓPRIO, DR. CARLOS ALBERTO CARDOSO MACHADO, OAB 339.354. AFIRMA NÃO TER SOFRIDO QUAISQUER VIOLÊNCIA FÍSICA OU AMEAÇA POR PARTE DE QUAISQUER ENVOLVIDO EM SUA PRISÃO. FOI TRATADO COM RESPEITO, DEFERÊNCIA E URBANIDADE E, PORTANTO, NÃO SOFREU CONSTRANGIMENTO FÍSICO OU MENTAL PARA FORNECER INFORMAÇÕES OU CONFISSÃO SOBRE OS FATOS QUE ENSEJARAM SUA PRISÃO. NÃO FOI DISCRIMINADO POR RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO OU PREFERÊNCIA SEXUAL. NÃO TEVE O TELEFONE CELULAR VASCULHADO POR POLICIAIS. COM RELAÇÃO AOS FATOS DECLARA QUE SÓ SE LEMBRA QUE BATEU O CARRO E DEPOIS SÓ SE LEMBRA QUANDO JÁ ESTAVA NA DELEGACIA”. Em Juízo, relatou que se lembra de estar em um aniversário, após foi acordado na delegacia. Não se lembra do que ocorreu nesse período. Foi ao aniversário de carro. Não usou drogas, somente ingeriu bebida alcoólica, cerveja e cachaça. Não se lembra se a bebida encontrada dentro do carro era dele. Não se lembra de ter batido o veículo ou de ter entrado em uma casa. Era usuário de maconha.

A vítima HORÁCIO ANTÔNIO MACHADO NETO, assim consignou na fase policial:

“POR VOLTA DAS 00:20 HORAS, OUVIU BARULHO NO QUINTAL E OS CÃES LATINDO MUITO, COM ISSO ACENDEU A LUZ EXTERNA DOS FUNDOS DA SUA RESIDÊNCIA, FOI ENTÃO QUE CONSEGUIU VER OS CÃES ACUANDO UM INDIVÍDUO ATÉ ENTÃO NÃO IDENTIFICADO (LUCAS), DE IMEDIATO LIGUEI NA GUARDA MUNICIPAL DE VINHEDO ONDE COMPARCEU O CONDUTO GCM MARINHO E A TESTEMUNHA GCM SAMUEL, QUE ABORDARAM O INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO QUE APÓS A

ABORDAGEM CONSTATOU-SE QUE ERA O AUTOR LUCAS, APÓS A ABORDAGEM O AUTOR LUCAS, FALAVA O TEMPO TODO QUE EU ESTAVA MANTENDO O MESMO EM CÁRCERE PRIVADO E QUE IRIA VOLTAR E PEGAR TODA A FAMÍLIA, DEMONSTRAVA ESTAR MUITO ALTERADO E REPETIA SEMPRE AS MESMA COISAS". Em Juízo, relatou que já era madrugada, estava dormindo. Ouviu os cachorros latindo e encontrou o réu atrás de uma moita, dentro do seu terreno. O réu saiu do seu terreno e o declarante ligou para a guarda. O réu queria escapar, mas não o deixaram. O réu estava embriago ou com efeito de droga. Não tinha conhecimento do carro, até o momento em que a guarda chegou e falou do carro encontrado. O réu não falou como chegou ali. Quando indagado sobre o que fazia lá, o réu não conseguia falar, diante do efeito de álcool ou droga.

Por sua vez, o guarda municipal SAMUEL DA SILVA TIBÚRCIO, assim relatou na fase policial:

"INFORMA QUE FORAM ACIONADOS VIA CICOM POIS NO LOCAL DOS FATOS HAVIA UM ACIDENTE DE TRÂNSITO, QUANDO CHEGARAM AO LOCAL, CONSTATARAM UM VEÍCULO COM DANOS DEVIDO TER SE CHOCADO CONTRA UMA ÁRVORE E PARADO EM CIMA DO CANTEIRO CENTRAL. REALIZARAM UMA BUSCA NAS PROXIMIDADES, MAS NÃO CONSEGUIRAM LOCALIZAR O CONDUTOR DO VEÍCULO SUPRACITADO, NO ENTANTO NO INTERIOR DO VEÍCULO HAVIA BEBIDA ACOÓLICA, LOGO SINALIZARAM O LOCAL PARA EVITAR UM NOVO ACIDENTE. AGUARDARAM UM TEMPO NO LOCAL, MAS SEM ÊXITO DE LOCALIZAREM O PROPRIETÁRIO E OU CONDUTOR DO VEÍCULO, COM ISSO DEIXARAM O LOCAL. CERCA DE 20 MINUTOS APÓS, NOVA SOLICITAÇÃO, DESTA VEZ DA VÍTIMA HORÁCIO JUNTO AO CICOM, QUE REPASSOU PARA ESSA GUARNIÇÃO, INFORMANDO QUE HAVIA UM INDIVÍDUO NO QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA, POIS ELE VISUALIZOU SEUS CÃES ACUANDO UM INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO, NOVAMENTE DESLOCARAM ATÉ O LOCAL E LOCALIZARAM O INDIVÍDUO, VINDO A REALIZAR UMA ABORDAGEM COM BUSCA PESSOAL E NADA FOI LOCALIZADO, MAS NA AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO INDIVÍDUO, CONSTARAM QUE SE TRATAVA DO INDICIADO LUCAS E QUE O VEÍCULO QUE SE CHOCOU CONTRA A ÁRVORE, QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA UM POUCO ANTES ERA DE SUA PROPRIEDADE. DE IMEDIATO NA ABORDAGEM NOTOU-SE UM FORTE ODORE ETÍLICO, VINDO DO INDICIADO LUCAS, QUANDO FALAVA, ESTAVA COM A FALA PASTOSA, REPETIA SEMPRE A MESMA COISA, AS FALAS SEM NEXOS E MUITO AGRESSIVO, EM VÁRIOS MOMENTOS FOI PEDIDO QUE O INDICIADO COLABORASSE COM OS PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO A OCORRÊNCIA, MAS SEM ÊXITO DO MESMO COLABORAR, FOI FALADO PARA O INDICIADO LUCAS QUE ELE SERIA ACOMPANHADO ATÉ A DELEGACIA PARA REPORTAR OS FATOS A AUTORIDADE DE PLANTÃO, NESTE MOMENTO O AUTOR LUCAS FICOU MAIS ALTERADO E NERVOSO, FOI ENTÃO UTILIZADO ALGEMAS POIS O MESMO NÃO ACATAVA OS PEDIDOS DO CONDUTOR E TESTEMUNHA. JÁ PELO PLANTÃO POLICIAL O INDICIADO LUCAS SE DEMONSTRAVA MUITO ALTERADO, NERVOSO E NÃO PARAVA DE FALAR ALTO, ATRAPALHANDO O ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA, EM CERTO MOMENTO FOI NOTADO QUE O INDICIADO LUCAS ESTAVA DANDO SOCOS EM SI MESMO, SÓ PARANDO QUANDO FOI DADO CIÊNCIA, QUE A UNIDADE POLICIAL ERA FILMADA E ASSIM O MESMO FOI ALGEMADO COM AS DUAS MÃOS PARA TRAZ, EVITANDO ASSIM QUE O MESMO SE AUTOAGREDISSE". Em Juízo, relatou que estava em patrulhamento e foi solicitado para atender um acidente sem vítima. Encontraram um veículo, sem nenhum indivíduo próximo. Após 30 minutos, houve uma nova solicitação. Uma pessoa invadiu uma residência e foi acuada pelo cachorro do proprietário. O indivíduo estava muito exaltado e não conseguia falar. Não havia movimentação no local do acidente, tendo em vista que foi após as 2 horas da madrugada.

Na sequência, o guarda municipal DILSON MARINHO SOBREIRA, assim esclareceu na fase policial:

"DECLARA QUE FORAM ACIONADOS POIS NO LOCAL DOS FATOS HAVIA UM ACIDENTE DE TRÂNSITO, LOGO DESLOCARAM ATÉ O LOCAL DO FATO E CONSTATARAM O VEÍCULO SUPRACITADO COM DANOS DEVIDO TER SE CHOCADO CONTRA UMA ARVORE E PARADO EM CIMA DO CANTEIRO CENTRAL. REALIZARAM UMA BUSCA NA PROXIMIDADES, MAS NÃO CONSEGUIRAM LOCALIZAR O CONDUTOR DO VEÍCULO SUPRACITADO, NO ENTANTO NO INTERIOR DO VEÍCULO HAVIA BEBIDA ACOOLICA, LOGO ANALISARAM O LOCAL E SINALIZARAM PARA EVITAR UM NOVO ACIDENTE. AGUARDARAM UM TEMPO NO LOCAL, MAS SEM ÊXITO DE LOCALIZAREM O PROPRIETÁRIO E OU CONDUTOR DO VEÍCULO, COM ISSO DEIXARAM O LOCAL. CERCA DE 20 MINUTOS APÓS, NOVA SOLICITAÇÃO, DESTA VEZ DA

VÍTIMA HORÁCIO JUNTO AO CICOM, QUE REPASSOU PARA ESSA GUARNIÇÃO, INFORMANDO QUE HAVIA UM INDIVÍDUO NO QUINTAL DE SUA RESIDÊNCIA, POIS ELE VISUALIZOU SEUS CÃES ACUANDO UM INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO, NOVAMENTE DESLOCARAM ATÉ O LOCAL E LOCALIZARAM O INDIVÍDUO, VINDO A REALIZAR UMA ABORDAGEM COM BUSCA PESSOAL E NADA FOI LOCALIZADO, MAS NA AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO INDIVÍDUO, CONSTARAM QUE SE TRATAVA DO INDICIADO LUCAS E QUE O VEÍCULO QUE SE CHOCOU CONTRA A ÁRVORE, QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA UM POUCO ANTES ERA DE SUA PROPRIEDADE. DE IMEDIATO NA ABORDAGEM NOTOU-SE UM FORTE ODOR ETÍLICO, VINDO DO INDICIADO LUCAS, QUANDO FALAVA, ESTAVA COM A FALA PASTOSA, REPETIA SEMPRE A MESMA COISA, AS FALAS SEM NEXOS E MUITO AGRESSIVO, EM VÁRIOS MOMENTOS FOI PEDIDO QUE O INDICIADO COLABORASSE COM OS PROCEDIMENTOS NO ATENDIMENTO A OCORRÊNCIA, MAS SEM ÊXITO DO MESMO COLABORAR, FOI FALADO PARA O INDICIADO LUCAS QUE ELE SERIA ACOMPANHADO ATÉ A DELEGACIA PARA REPORTAR OS FATOS A AUTORIDADE DE PLANTÃO, NESTE MOMENTO O AUTOR LUCAS FICOU MAIS ALTERADO E NERVOSO, FOI ENTÃO UTILIZADO ALGEMAS POIS O MESMO NÃO ACATAVA OS PEDIDOS DO CONDUTOR E TESTEMUNHA. JÁ PELO PLANTÃO POLICIAL O INDICIADO LUCAS SE DEMONSTRAVA MUITO ALTERADO, NERVOSO E NÃO PARAVA DE FALAR ALTO, ATRAPALHANDO O ANDAMENTO DA OCORRÊNCIA, EM CERTO MOMENTO FOI NOTADO QUE O INDICIADO LUCAS ESTAVA DANDO SOCOS EM SI MESMO, SÓ PARANDO QUANDO FOI DADO CIÊNCIA, QUE A UNIDADE POLICIAL ERA FILMADA E ASSIM O MESMO FOI ALGEMADO COM AS DUAS MÃOS PARA TRAZ, EVITANDO ASSIM QUE O MESMO SE AUTOAGREDISSE". Em Juízo, relatou que foi solicitado via telefone acerca de um acidente. Após uns 20 minutos, houve uma nova ligação informando que um indivíduo entrou em seu quintal. Ao chegar no local, o réu estava bem agitado. Foi verificado que se tratava do proprietário do veículo, diante da documentação do réu. O réu estava bem alterado e com odor etílico. Diante do horário, a rodovia estava bem tranquila. Foi feito somente a sinalização no local do acidente, após o carro foi guinchado.

Dando continuidade, a testemunha de defesa Nanci Soares Santoro, assim consignou em juízo:

"Que é amiga da mãe do Lucas. O réu não é usuário de drogas. Mas sabe que ingere bebida alcoólica de forma moderada. Nunca o viu alcoolizado. Não se lembra do carro dele. O Lucas tem boa conduta social e familiar."

Do Valor das Provas:

Dos Depoimentos dos Guardas Municipais:

A lei penal não furta valor ao testemunho dos agentes de segurança, na medida em que não os dispensa do compromisso de dizer a verdade e nem os poupa do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar ou adulterar os fatos.

Anoto que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são suficientes para afastar tal prova.

Ademais, nada há nos autos a apontar que tivessem as testemunhas algum interesse em incriminar falsamente o acusado, até porque sequer o conheciam.

Vale conferir a sólida argumentação do culto Des. Osni Pereira, retiradas de voto apresentado quando de julgamento de caso análogo por envolver o debate a respeito do testemunho policial:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação

contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015, VU).

Consigno que o próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações das testemunhas.

Assim, não havendo qualquer indício de que as testemunhas tenham apresentado testemunhos falsos com o intuito de incriminar o réu, pessoa que sequer conheciam, não há como se duvidar das suas palavras sem prova contundente em contrário, como é o caso dos autos.

Vê-se, assim, que a prova é robusta e comprova, à saciedade, a prática do delito pelo acusado.

Do Crime de Embriaguez ao Volante:

Constou na denúncia, que o réu teria conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Em seus depoimentos, esclareceram os guardas municipais, que foram acionados a respeito de um acidente de trânsito. No local dos fatos, se depararam com o veículo abandonado, depois de chocar-se contra uma árvore no canteiro central. Procuraram o condutor, mas não o encontraram. No veículo estava uma garrafa de bebida alcoólica, a qual foi apreendida. Depois de uns 20 minutos foram acionados por um morador de uma residência, o qual mencionava que um indivíduo havia adentrado no quintal e lá estava sendo acuado por seus cachorros. No local, encontraram o indivíduo visivelmente embriagado e olhando os documentos, constataram que era o proprietário do veículo anteriormente mencionado. Então, o encaminharam até à Delegacia de Polícia.

Na fase policial, o réu disse que apenas se lembrava de ter colidido com o seu veículo, e depois não se lembrava de mais nada, voltando a consciência, quando já estava na Delegacia de Polícia.

Diante desse cenário, não há qualquer mácula na persecução penal estatal.

De se ressaltar que a condução de veículo automotor, em via pública, sob a influência do álcool, tipifica a figura do artigo 306 do CTB, cuja redação sequer exige perigo efetivo, embora tal perigo tenha se concretizado no caso em tela.

Nesse sentido, temos os seguintes julgados:

"DELITO DE TRÂNSITO - CONDUZIR VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - ABSOLVIÇÃO - PROVA - INVIABILIDADE - Estando as provas pericial e testemunhal coerentes e harmônicas no sentido de estar o acusado conduzindo veículo automotor, na via pública, sob influência de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem, impõe-se a condenação com supedâneo no artigo 306 da Lei nº 9.503/97. Negou-se provimento ao recurso. Unânime." (TJDFT - APR 20020310057682 - 2ª T.Crim. - Rel. Des. Vaz de Mello - DJU 01.06.2005 - p. 30).

"CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DELITO E AUTORIA COMPROVADOS - Como afirmou o magistrado, após analisar a prova do processo, para condenar o apelante pela prática do delito do art. 306 do CTB, "ora, diante desses relatos é perfeitamente visível que o réu saiu de uma festa da cidade de Boa Vista das missões, local em que havia tomado uma cerveja - Consoante afirma em seu interrogatório - E continuou bebendo durante o trajeto para o município de Jaboticabal; tudo isso sem esquecer que fazia ziguezague na estrada, parava o veículo e logo em seguida andava; gerando, pois, perigo de dano à incolumidade pública, tal qual refere o tipo penal.". Decisão: Apelo defensivo desprovido. Unânime. (TJRS - ACr 70011259272 - Rodeio Bonito - 7ª C.Crim. - Rel. Des. Sylvio Baptista - J. 30.06.2005).

Restou devidamente comprovado tanto pelo laudo pericial como pelas provas orais colhidas em instrução que o réu conduzia o veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica.

Embora o réu não tenha permitido a coleta de sangue para fins de dosagem alcoólica, ele passou pelo LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE EMBRIAGUEZ, tenho o perito concluído que ele estava embriagado, diante dos sinais e sintomas (pág. 27/29).

De se alinhar que o réu confirmou que ingeriu bebidas alcóolicas em uma festa e que apenas acordou na delegacia algemada, corroborando, também por isso, a prática do delito.

É prescindível à consumação do delito de embriaguez ao volante a prova da produção de perigo concreto à segurança pública, bastando a prova da embriaguez, por se tratar de delito de perigo abstrato.

Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem da comprovação da existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja, não se exige a prova do perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. Embora no presente caso, o réu tenha provocado o acidente, colidindo contra a árvore do canteiro central, conforme LAUDO PERICIAL realizado no LOCAL DOS FATOS (pág. 67/78).

As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que perturbam não apenas a ordem pública, mas lesionam o direito à segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado.

A conduta do réu é penalmente relevante. O consumo de bebida alcoólica e direção de veículo são incompatíveis.

De se alinhar que, por certo, há provas suficientes e efetivas que era o réu o condutor do veículo.

Repito, este afirmou que saiu de uma festa e ingeriu bebidas alcóolicas e, se outrem tivesse praticado dirigido seu veículo e efetuado a colisão noticiada, era ônus exclusivo da defesa demonstrar, já que, o réu era o único que estava próximo ao local aonde seu carro foi encontrado, sendo suficiente à condenação penal, diante todo o conjunto probatório já asseverado.

Desse modo, estando em perfeita adequação o fato praticado pelo réu e a previsão legal da figura típica que lhe foi imputada, impõe-se sua responsabilização pelo delito do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante disso, condenação é a medida que se impõe.

Da alegação de inimputabilidade:

Não há como se acolher a tese de inimizabilidade em razão da embriaguez como pretendido pela Defesa.

O alegado estado etílico do réu por ocasião dos fatos não afasta a responsabilidade daí decorrente, sendo inviável sua absolvição ou o reconhecimento de causa de diminuição de pena.

A questão da embriaguez vem tratada no Código Penal, em seu artigo 28, que estabelece o seguinte:

"Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:
(...)

Embriaguez

II a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos.

Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento".

Frise-se que a lei somente isenta de pena aquele que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, § 1º, artigo 28), o que não se comprovou nos autos, recordando-se que o ônus da prova quanto a isto era exclusivo do réu.

Aliás, se estava dirigindo e ingeriu bebidas alcóolicas em uma festa, resta certo seu dolo.

Também não é o caso de aplicação do § 2º, do artigo 27, do Código Penal já que, na mesma esteira do que foi dito alhures, também não demonstrados os requisitos legais para tanto.

Neste sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 15ª Câmara de Direito Criminal, Relator Encinas Manfre, j. 17/12/2015, APELAÇÃO 0030977-09.2013.8.26.0005:

"Ementa: Lesão corporal decorrente de violência doméstica. Sólidas provas material e da autoria. Narrativa da vítima que se coaduna aos demais demonstrativos colhidos. Embriaguez voluntária que não afasta a imputabilidade (artigo 28, II, do Código Penal). Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Bem tutelado que não pode ser considerado insignificante. Condenação mantida. Pena corretamente dosada. Manutenção de regime inicial aberto e concessão de "sursis". Contudo, alteração das condições a serem cumpridas durante o prazo dessa suspensão condicional da pena. Recurso provido em parte, portanto".

De se alinhar que o fato do réu estar em tratamento médico, por certo, indica que tenta se recuperar de seu vício. Entretanto, como dito alhures, não se há falar em imimizabilidade.

Do Crime de Violação de Domicílio:

Constou na denúncia, que o réu teria entrado e permanecido, clandestinamente, nas dependências de casa alheia, pertencente à vítima Horácio Antônio Machado Neto.

O artigo 150 do Código Penal assim disciplina:

“Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa”.

Pois bem.

Em seu depoimento, relatou a vítima que estava em sua residência, quando escutou seus cachorros latindo sem parar. Levantou-se e acendeu a luz, quando percebeu que havia um indivíduo não identificado no seu quintal. Acionou então a Guarda Municipal. Após, constataram os guardas municipais, que tal indivíduo havia colidido e abandonado seu veículo nas proximidades. O indivíduo estava visivelmente alterado.

Em seus depoimentos, esclareceram os guardas municipais, que foram acionados a respeito de um acidente de trânsito. No local dos fatos, se depararam com o veículo abandonado, depois de chocar-se contra uma árvore no canteiro central. Procuraram o condutor, mas não o encontraram. No veículo estava uma garrafa de bebida alcoólica, a qual foi apreendida. Depois de uns 20 minutos foram acionados por um morador de uma residência, o qual mencionava que um indivíduo havia adentrado no quintal e lá estava sendo acuado por seus cachorros. No local, encontraram o indivíduo visivelmente embriagado e olhando os documentos, constataram que era o proprietário do veículo anteriormente mencionado. Então, o encaminharam até à Delegacia de Polícia.

Na fase policial, o réu disse que apenas se lembrava de ter colidido com o seu veículo, e depois não se lembrava de mais nada, voltando a consciência, quando já estava na Delegacia de Polícia. Em Juízo, confirmou que ingeriu bebidas alcóolicas mas não se lembrou de ter ingressado na residência.

Assim, realmente, como dito pelo Ministério Público, não há provas acerca da intenção do réu em invadir o local, tanto que, a vítima quando mandou o réu sair, ele saiu e, apenas permaneceu, quando a vítima então mandou ele ficar.

O elemento subjetivo de tal delito é o dolo. Não há a forma culposa, nem tampouco elemento subjetivo específico.

Assim, dado os elementos dos autos, deve ser aplicado em favor do réu o princípio do in dubio pro reo.

Passo a Dosar a Pena:

Do Crime de Embriaguez ao Volante:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu era tecnicamente primário à época dos fatos (pág. 186/187). As demais circunstâncias do delito são punidas pela própria tipicidade da conduta, razão pela qual aplico a pena no mínimo legal, qual seja: 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

Tendo em vista a ausência de agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição, torno esta pena definitiva.

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial de

cumprimento da pena será o ABERTO.

Da Pena Pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de quantidade razoável de crack – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes – Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa – Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – Inaplicabilidade – Multa – Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício – Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 – da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo –Relator: Alexandre Almeida – Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal que o Ministério Público move em face de LUCAS MACHADO PACHECO, já qualificado nos autos, para o fim de:

a) CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicialmente ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo crime previsto no artigo 306, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503/97);

B) ABSOLVE-LO com relação ao crime previsto no artigo 150, "caput", do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Estando presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos, que será destinado para uma entidade assistencial desta cidade. Tal não inibe a aplicação da pena de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vinhedo, 08 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.